CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Số: /2026/HĐ-TVQLDA

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án

Thuộc Dự án: "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030"

PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại Trụ sở chính Trường Cao đẳng Kon Tum, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Bên giao thầu (gọi tắt là Bên A):

Tên giao dịch: Trường Cao đẳng Kon Tum

Đại diện: Ông Lê Trí Khải - Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Tài khoản: 9552.2.8222808.51, tại Kho bạc Nhà nước khu vực XV - Phòng giao dịch số 23

Mã quan hệ ngân sách: 1049264

Mã số thuế: 6101241450

Điện thoại: 02603 915039; Fax: 02603 915039

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là Bên B):

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thành Vinh

Đại diện: Ông Ngô Thanh Hùng - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Địa chỉ: 126 Tô Hiến Thành, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Tài khoản: 115002992933, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Kon Tum

Mã số thuế: 6100895732

Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100895732 (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/9/2025)

Điện thoại: ……; E-mail: ……

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng tư vấn xây dựng gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" thuộc Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030" như sau:

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026);

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/9/2026);

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường

xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn quản lý dự án" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030";

Căn cứ Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 kèm hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần Thành Vinh;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 22/10/2026 giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty cổ phần Thành Vinh;

Căn cứ các quy định pháp luật, văn bản liên quan khác.

PHẦN 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1. "Hợp đồng" là văn bản này cùng các phụ lục kèm theo và các tài liệu quy định tại Điều 2.

1.2. "Dự án" là Dự án "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao

đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030".

1.3. "Công việc" là toàn bộ công việc Bên B phải thực hiện theo Điều 6 và Phụ lục số 1; "Sản phẩm" là báo cáo, hồ sơ, tài liệu Bên B phải lập và bàn giao theo hợp đồng.

1.4. "Ngày" là ngày dương lịch; "ngày làm việc" là các ngày theo dương lịch, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

1.5. "BCKTKT" là Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; "Kho bạc" là Kho bạc Nhà nước nơi Bên A giao dịch.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên

2.1. Hồ sơ hợp đồng gồm:

a) văn bản hợp đồng này;

b) các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 kèm theo;

c) Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT ngày 27/10/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 22/10/2026;

e) Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 và hồ sơ năng lực của Bên B;

f) Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 và nhiệm vụ quản lý dự án do Bên A giao;

g) các tài liệu khác có liên quan do hai bên thống nhất.

2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng khi các tài liệu có nội dung khác nhau là thứ tự liệt kê tại khoản 2.1. Nội dung trái pháp luật không có hiệu lực.

Điều 3. Sử dụng tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng và bản quyền

3.1. Bên B không được tiết lộ thông tin, tài liệu của Bên A và của Dự án cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

3.2. Sản phẩm của hợp đồng thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A sau khi Bên A thanh toán đủ giá trị tương ứng; Bên B bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

3.3. Tài liệu, phương tiện do Bên A cung cấp phải được Bên B bảo quản và hoàn trả khi kết thúc công việc.

Điều 4. Trao đổi thông tin

4.1. Mọi kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng phải bằng văn bản (hoặc thông điệp dữ liệu theo quy định về giao dịch

điện tử), gửi đúng địa chỉ giao dịch ghi tại Phần 1. Bên nhận phải trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận trong thời hạn 05 ngày làm việc, không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được; nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

4.2. Đại diện quản lý thực hiện hợp đồng: Bên A cử lãnh đạo Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị; Bên B cử giám đốc quản lý dự án ghi tại Phụ lục số 4. Mỗi bên thông báo bằng văn bản về người đại diện, phạm vi và quyền hạn của người đó.

4.3. Khi thay đổi thông tin giao dịch, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi; thay đổi làm ảnh hưởng tư cách pháp lý hoặc việc thực hiện hợp đồng thì ký phụ lục hợp đồng.

Điều 5. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

5.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

5.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng

6.1. Bên B thực hiện tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án theo hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án (Điều 46 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP), gồm các công việc chủ yếu:

a) Lập kế hoạch quản lý dự án (tiến độ, vốn, chất lượng, an toàn, rủi ro, hồ sơ) trình Bên A phê duyệt;

b) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giám sát việc thực hiện hợp đồng khảo sát và lập BCKTKT (nhiệm vụ, phương án khảo sát, tiến độ, nghiệm thu); kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát và BCKTKT; hỗ trợ Bên A lập hồ sơ trình thẩm định, giải trình và phê duyệt dự án;

c) Hỗ trợ Bên A phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ lựa chọn nhà thầu cho các gói tiếp theo; Bên A tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng;

d) Giai đoạn thực hiện: Phối hợp tổ chức khởi công; tổ chức quản lý các hợp đồng do Bên A ký (chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và vệ sinh môi trường); phối hợp kiểm tra vật liệu, kiểm định chất lượng khi Bên A yêu cầu; phối hợp nghiệm thu giai đoạn, hạng mục, hoàn thành và bàn giao, kể cả việc kiểm tra nghiệm thu của cơ quan nhà nước nếu thuộc diện;

đ) Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh toán, quyết toán các hợp đồng; phối hợp thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; hỗ trợ lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán;

e) Lập báo cáo định kỳ và cung cấp số liệu phục vụ báo cáo giải ngân hằng tháng của Bên A; thực hiện các công việc quản lý khác phù hợp quy định pháp luật khi Bên A yêu cầu.

6.2. Bên B hỗ trợ Bên A, không thay Bên A về trách nhiệm pháp lý và thẩm quyền quyết định, ký phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán. Bên B không đồng thời thực hiện tư vấn khảo sát, lập BCKTKT của Dự án.

6.3. Tổng chi phí quản lý dự án do Bên A và Bên B thực hiện không vượt chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt (Điều 25 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP).

6.4. Sản phẩm của hợp đồng, số lượng và quy cách được quy định tại Phụ lục số 1.

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

7.1. Sản phẩm, ý kiến và báo cáo của Bên B phải đúng nội dung hợp đồng, đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình, kịp thời và có căn cứ.

7.2. Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án gồm tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, vốn, an toàn, các vấn đề tồn tại và kiến nghị; số liệu thống nhất với hồ sơ của Bên A.

7.3. Số lượng, định dạng hồ sơ sản phẩm theo Phụ lục số 1.

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

8.1. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án.

8.2. Tiến độ thực hiện bám theo tiến độ của Dự án và các mốc nêu tại Phụ lục số 2.

8.3. Bên gặp khó khăn có thể làm chậm tiến độ phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia, nêu lý do và thời gian dự kiến kéo dài. Bên nhận thông báo xem xét, quyết định; nếu chấp thuận gia hạn, hai bên ký văn bản sửa đổi hợp đồng theo Điều 17.

8.4. Chậm tiến độ do lỗi của Bên B không làm tăng giá hợp đồng.

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán

9.1. Hình thức giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (khoản 2 Điều 6 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP).

9.2. Giá hợp đồng: 667.433.022 đồng (bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm hai mươi hai đồng), bằng giá trúng thầu tại Quyết định số 2375/QĐ-CĐKT.

9.3. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện công việc (nhân công, đi lại, thiết bị, hoàn thiện sản phẩm sau rà soát, thẩm định và các chi phí khác) và các khoản thuế, phí, lệ phí Bên B phải nộp theo quy định. Bên B trực tiếp kê khai và nộp thuế. Giá hợp đồng không bao gồm phí thẩm định, chi phí thẩm tra độc lập và chi phí các cuộc họp của Bên A.

9.4. Giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 17 (thay đổi phạm vi công việc, bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản và trường hợp khác do hai bên thỏa thuận phù hợp pháp luật).

9.5. Bảo đảm: Bên B là nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn nên không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng (điểm a khoản 2 Điều 68 Luật Đấu thầu; điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng (điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP).

9.6. Tạm ứng:

a) Mức tạm ứng: 30% giá hợp đồng, bằng 200.229.906 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm lẻ sáu đồng), phù hợp mức tối thiểu 20% và mức tối đa 30% đối với hợp đồng tư vấn có giá trị đến 10 tỷ đồng (điểm g, h khoản 3 Điều 12 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP);

b) Việc tạm ứng thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực, một hoặc nhiều lần, trong phạm vi kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền giao cho Bên A và theo thông báo bằng văn bản của Bên A. Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ đề nghị tạm ứng của Bên B và khi đã có kế hoạch vốn tương ứng, Bên A hoàn tất thủ tục tạm ứng với Kho bạc (giấy đề nghị thanh toán vốn Mẫu số 04.a/TT, giấy rút vốn Mẫu số 05.a/TT). Tổng tạm ứng không vượt kế hoạch vốn năm của Dự án (khoản 4 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP);

c) Phần tạm ứng chưa thực hiện do chưa có kế hoạch vốn được thực hiện khi kế hoạch vốn được bổ sung hoặc từ năm tiếp theo; Bên B không có quyền yêu cầu lãi hoặc bồi thường do việc chưa tạm ứng vì chưa có vốn;

d) Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán theo Phụ lục số 3 và phải thu hồi hết khi giá trị thanh toán (kể cả tạm ứng) cộng dồn đạt 80% giá hợp đồng; Bên B sử dụng tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng.

9.7. Thanh toán:

a) Số lần thanh toán và giá trị mỗi lần theo Phụ lục số 3; mọi khoản thanh toán thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao hằng năm;

b) Hồ sơ thanh toán gồm: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của giai đoạn thanh toán; bảng tính giá trị công việc phát sinh (nếu có); giấy đề nghị thanh toán của Bên B nêu giá trị hoàn thành, giá trị phát sinh, giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán; hóa đơn hợp lệ (khoản 2 Điều 29 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP);

c) Trong 07 ngày làm việc, không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, Bên A thanh toán cho Bên B (điểm l khoản 4 Điều 28 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Bên A chậm thanh toán thì trả lãi theo lãi suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi Bên B mở tài khoản công bố;

d) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam;

đ) Trường hợp chưa bảo đảm kế hoạch vốn cho các năm sau, Bên A thông báo bằng văn bản và hai bên thỏa thuận tạm dừng thanh toán theo Điều 18; Bên A thanh toán ngay khi có vốn.

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm

10.1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ hợp đồng; kế hoạch quản lý dự án đã được Bên A phê duyệt; báo cáo công tác quản lý điều hành dự án và các ý kiến bằng văn bản của Bên B; hồ sơ bàn giao.

10.2. Bên A nghiệm thu từng báo cáo định kỳ và nghiệm thu hoàn thành hợp đồng khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc, bàn giao đầy đủ hồ sơ quản lý dự án và hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt (hoặc khi hợp đồng chấm dứt theo Điều 18).

10.3. Bên A tổ chức nghiệm thu trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ. Thành phần gồm đại diện Bên A, Bên B và các bên liên quan do Bên A mời. Sản phẩm có sai sót phải được Bên B khắc phục, chi phí do bên gây ra sai sót chịu (khoản 2 Điều 9 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP).

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên nhận thầu

11.1. Quyền của Bên B: (a) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; (b) Đề xuất khối lượng công việc phát sinh hợp lý; (c) Được bảo đảm quyền tác giả theo quy định; (d) Từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi hợp đồng hoặc yêu cầu trái pháp luật; (đ) Yêu cầu Bên A nghiệm thu, thanh toán đúng hạn và trả lãi chậm thanh toán.

11.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B: (a) Thực hiện công việc đúng pháp luật, đúng chất lượng, tiến độ, bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã nêu tại Phụ lục số 4 và bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định; (b) Chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng sản phẩm; (c) Nộp báo cáo, tài liệu đúng số lượng và thời hạn, thông báo kịp thời mọi thông tin có thể làm chậm tiến độ và đề xuất giải pháp; (d) Cử đại diện đủ thẩm quyền giải quyết công việc; (đ) Giữ bí mật thông tin; (e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình; (g) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định (nếu thuộc đối tượng bắt buộc); (h) Thực hiện nghĩa vụ thuế, phí; (i) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A.

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên giao thầu

12.1. Quyền của Bên A: (a) Yêu cầu Bên B bàn giao hồ sơ, tài liệu; yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm không đạt chất lượng; (b) Kiểm tra chất lượng, tiến độ nhưng không cản trở hoạt động bình thường của Bên B; (c) Từ chối đề xuất không hợp lý, từ chối nghiệm thu sản phẩm không đúng hợp đồng; (d) Sở hữu và sử dụng sản phẩm theo hợp đồng; (đ) Yêu cầu thay nhân sự không đáp ứng yêu cầu năng lực.

12.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A: (a) Cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu theo thỏa thuận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu đã cung cấp; (b) Tra cứu, kiểm tra thông tin năng lực hoạt động xây dựng của Bên B; (c) Giải quyết kiến nghị của Bên B đúng thời hạn quy định tại Điều 4; (d) Tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm; (đ) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi kế hoạch vốn; trả lãi khi chậm thanh toán; (e) Giữ bí mật thông tin; (g) Xem xét chấp thuận hoặc từ chối đề xuất của Bên B về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng

13.1. Tranh chấp được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không thành, mỗi bên có quyền đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, hai bên tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng, trừ trường hợp được tạm dừng theo Điều 18. Hợp đồng này không áp dụng mô hình ban xử lý tranh chấp.

13.2. Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hợp đồng thì có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi đúng địa chỉ giao dịch; bên bị khiếu nại phải đưa ra căn cứ, dẫn chứng và trả lời trong thời hạn 07 ngày làm việc; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Điều 14. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản

14.1. Rủi ro có thể lường trước khi giao kết hợp đồng do bên nào có khả năng kiểm soát tốt hơn thì bên đó quản lý, xử lý và chịu chi phí khắc phục; các rủi ro lường trước gồm thay đổi nhân sự, chậm cung cấp tài liệu, chậm thẩm định của cơ quan nhà nước và chưa bố trí vốn.

14.2. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện không thể lường trước, không thể tránh được và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, gồm chiến tranh, bạo loạn, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc chính sách của Nhà nước. Bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản trong 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, kèm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, và áp dụng mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả. Thời hạn hoàn thành công việc được gia hạn bằng thời gian bị ảnh hưởng. Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng vượt thời hạn thông báo thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng; Bên A thanh toán công việc đã hoàn thành theo giá hợp đồng.

14.3. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản là thay đổi do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng, lớn đến mức nếu biết trước thì các bên đã không giao kết hoặc giao kết với nội dung khác, gồm Nhà nước thay đổi chính sách, pháp luật. Bên bị ảnh hưởng thông báo nêu rõ công việc bị ảnh hưởng, biện pháp và đề xuất sửa đổi; bên nhận thông báo trả lời trong 07 ngày làm việc. Nếu không thỏa thuận được, bên bị ảnh hưởng có quyền đề nghị Tòa án giải quyết.

Điều 15. Nhà thầu phụ

15.1. Bên B không giao thầu phụ phần việc của hợp đồng này. Việc thuê chuyên gia hoặc đơn vị hỗ trợ cho một phần công việc phải được Bên A chấp thuận bằng văn bản; Bên B chịu trách nhiệm trước Bên A về công việc đó.

15.2. Bên A có quyền từ chối nhà thầu phụ do Bên B đề xuất khi không đáp ứng điều kiện năng lực.

Điều 16. Nhân lực của Bên nhận thầu

16.1. Nhân lực của Bên B phải đủ điều kiện năng lực theo quy định, cụ thể tại Phụ lục số 4. Nhân sự chủ chốt thực hiện đúng như hồ sơ năng lực đã nộp.

16.2. Khi cần thay đổi nhân sự chủ chốt, Bên B gửi văn bản nêu lý do và hồ sơ người thay thế; người thay thế phải có trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương đương hoặc cao hơn. Bên A trả lời trong 05 ngày làm việc; quá thời hạn mà Bên A không có ý kiến thì coi như chấp thuận. Chi phí thay đổi nhân sự do Bên B chịu, thù lao người thay thế không vượt thù lao người bị thay.

16.3. Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay nhân sự không đáp ứng yêu cầu; Bên B phải trả lời bằng văn bản trong 07 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu.

16.4. Bên B tổ chức thực hiện đúng tiến độ; giờ làm việc, ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động; giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ.

Điều 17. Sửa đổi hợp đồng

17.1. Hợp đồng chỉ được sửa đổi bằng phụ lục hoặc văn bản sửa đổi do hai bên ký, theo Điều 22 đến Điều 25 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP, trong các trường hợp: Thay đổi phạm vi, khối lượng công việc; thay đổi thời gian, tiến độ; bất khả kháng; hoàn cảnh thay đổi cơ bản; thay đổi chính sách, pháp luật; trường hợp khác do hai bên thỏa thuận phù hợp pháp luật.

17.2. Việc điều chỉnh khối lượng, phạm vi công việc phải có đề xuất bằng văn bản, được Bên A chấp thuận trước khi thực hiện; phần giá trị phát sinh được xác định theo dự toán được Bên A phê duyệt và trong phạm vi chi phí đã được duyệt của Dự án.

17.3. Điều chỉnh thời gian, tiến độ dẫn đến vượt thời gian thực hiện Dự án thì Bên A phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét trước khi điều chỉnh hợp đồng.

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

18.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng khi: Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ; sự kiện bất khả kháng; yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi pháp luật ảnh hưởng trực tiếp; Bên A chưa bảo đảm kế hoạch vốn thanh toán theo thỏa thuận tại khoản 9.7; Bên A không thanh toán khoản đến hạn quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán (Điều 26 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP). Bên tạm dừng thông báo trước bằng văn bản nêu lý do, thời điểm và hậu quả, thời hạn thông báo không quá 28 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng.

18.2. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng khi Bên B: (a) không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng trong thời hạn Bên A ấn định; (b) không có lý do chính đáng mà ngừng thực hiện công việc quá 28 ngày; (c) bị phá sản, giải thể; (d) cố ý cung cấp tài liệu không đúng sự thật gây thiệt hại cho Bên A; (đ) không tuân theo phán quyết đã có hiệu lực; (e) bất khả kháng theo khoản 14.2.

18.3. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng khi: (a) công việc bị ngừng do lỗi của Bên A quá 56 ngày; (b) Bên A không thanh toán theo hợp đồng quá 56 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ mà không thuộc đối tượng tranh chấp; (c) Bên A bị giải thể, phá sản; (d) bất khả kháng theo khoản 14.2. Bên chấm dứt thông báo bằng văn bản trước tối thiểu 28 ngày.

18.4. Khi chấm dứt hợp đồng, Bên B nhanh chóng kết thúc công việc và bàn giao hồ sơ đã thực hiện; Bên A thanh toán phần công việc hoàn thành trước ngày chấm dứt có hiệu lực; việc thanh lý hoàn tất trong 56 ngày, riêng hợp đồng

thuộc dự án đầu tư công thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP.

Điều 19. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

19.1. Bên B lập hồ sơ quyết toán hợp đồng gồm: Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh; bảng tính giá trị quyết toán A - B nêu giá trị hoàn thành, giá trị phát sinh, giá trị đã thanh toán hoặc tạm ứng và giá trị còn lại; sản phẩm của hợp đồng; tài liệu khác theo thỏa thuận. Thời hạn quyết toán tối đa 60 ngày kể từ ngày toàn bộ công việc hoàn thành và được nghiệm thu (khoản 3 Điều 30 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP).

19.2. Hợp đồng được thanh lý khi các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc hợp đồng chấm dứt; Bên B lập biên bản thanh lý trình Bên A xác nhận trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ hoặc chấm dứt hợp đồng (điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP).

Điều 20. Điều khoản chung

20.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký. Các bên cam kết thực hiện trung thực, bình đẳng, hợp tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ký.

20.2. Phụ lục số 1, 2, 3, 4 là một phần không tách rời của hợp đồng. Mọi sửa đổi, bổ sung phải bằng văn bản có chữ ký của hai bên.

20.3. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU	**ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU**
(Ký tên, đóng dấu)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Lê Trí Khải	**Ngô Thanh Hùng**
Hiệu trưởng	**Giám đốc**

PHỤ LỤC SỐ 1

NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

STT	Công việc, sản phẩm	Số lượng, quy cách	Ghi chú
1	Kế hoạch quản lý dự án	03 bộ giấy; tệp điện tử	Trong 15 ngày kể từ hiệu lực; Bên A phê duyệt
2	Ý kiến bằng văn bản về nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát và BCKTKT	Theo từng lần	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
3	Đề xuất phân gói thầu, dự thảo kế hoạch và hồ sơ lựa chọn nhà thầu các gói tiếp theo	Theo từng gói	Bên A phê duyệt
4	Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án	Hằng quý; 02 bộ giấy; tệp điện tử	Tiến độ, chất lượng, chi phí, vốn, an toàn
5	Số liệu phục vụ báo cáo giải ngân hằng tháng của Bên A	Hằng tháng; tệp điện tử	Gửi trước ngày 25 hằng tháng
6	Biên bản, nhật ký, ý kiến kiểm soát chất lượng, khối lượng, thanh toán các hợp đồng	Theo từng lần	Giai đoạn thực hiện
7	Hồ sơ hoàn thành, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (phần tư vấn hỗ trợ)	Theo mục lục	Điều 6.1 đ
8	Bàn giao toàn bộ hồ sơ quản lý dự án	Theo mục lục bàn giao	Khi kết thúc hợp đồng

PHỤ LỤC SỐ 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

STT	Giai đoạn, mốc	Thời hạn
1	Lập kế hoạch quản lý dự án	Trong 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Giám sát hợp đồng khảo sát và lập BCKTKT; ý kiến về báo cáo khảo sát, BCKTKT	Theo tiến độ hợp đồng khảo sát - lập BCKTKT (120 ngày)
3	Hỗ trợ trình thẩm định, phê duyệt dự án; phân gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Theo yêu cầu của Bên A
4	Quản lý thực hiện các hợp đồng thi công, thiết bị, giám sát	Theo tiến độ của Dự án
5	Báo cáo công tác quản lý điều hành dự án	Hằng quý, chậm nhất ngày 05 của tháng đầu quý sau

STT	Giai đoạn, mốc	Thời hạn
6	Hỗ trợ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao, quyết toán dự án	Theo quy định về quyết toán (nhóm C: 04 tháng lập, 02 tháng thẩm tra, 07 ngày phê duyệt)
7	Thời hạn hợp đồng (Điều 8.1)	Không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

PHỤ LỤC SỐ 3

GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng 667.433.022 đồng. Thanh toán một lần sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng, theo thỏa thuận của hai bên tại biên bản thương thảo.

Lần	Điều kiện thanh toán	Giá trị (đồng)	Thu hồi tạm ứng (đồng)	Số tiền thanh toán (đồng)
Tạm ứng	Sau khi hợp đồng có hiệu lực, theo khoản 9.6 (30% giá hợp đồng)	—	—	200.229.906
1	Bên B hoàn thành toàn bộ công việc, bàn giao đầy đủ hồ sơ; Bên A nghiệm thu hoàn thành hợp đồng	667.433.022	200.229.906	467.203.116
Cộng		**667.433.022**	**200.229.906**	**667.433.022**

PHỤ LỤC SỐ 4

NHÂN LỰC CỦA BÊN NHẬN THẦU

Nhân sự chủ chốt theo hồ sơ năng lực của Bên B; thay đổi nhân sự thực hiện theo Điều 16.

STT	Vị trí, chức danh	Nhân sự, chứng chỉ (hạng, thời hạn)
1	Giám đốc quản lý dự án (nhóm C)	Vương Thanh Hòa: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng II (28/6/2023 đến 27/6/2028), cao hơn mức hạng III đối với dự án nhóm C; theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, giám đốc quản lý dự án không còn phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nhưng phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng
2	Phụ trách chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn	Phạm Thanh Hiếu: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III (06/10/2023 đến 05/10/2028); Vương Thanh Hòa: Giám sát dân dụng hạng II

STT	Vị trí, chức danh	Nhân sự, chứng chỉ (hạng, thời hạn)
3	Phụ trách chi phí, rủi ro	Vương Thanh Hòa và Phạm Thanh Hiếu: Định giá xây dựng (hạng II, hạng III)
4	Chứng chỉ năng lực tổ chức	Số KOT-00015012 do Sở Xây dựng Kon Tum cấp: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và nhà công nghiệp hạng III (đến 24/5/2033); không còn bắt buộc theo Luật Xây dựng ngày 10/12/2025, được nêu để tham khảo